

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、  
25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程  
技師考試分階段考試（第二階段考試）  
暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別：普通考試  
類 科：不動產經紀人  
科 目：土地法與土地相關稅法概要  
考試時間：1 小時 30 分

座號：\_\_\_\_\_

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、不動產經紀人員對不動產說明書依法負有「解說義務」。試以都市計畫法等法律之規定為例，列舉四項「判別基準」以解說都市計畫地區內「公共設施用地」與「公共設施保留地」兩者間之區別。（25 分）
- 二、甲所有位於 A 縣非都市土地一筆，擬出售予乙。雙方於訂定土地買賣契約之後，甲經他人告知得適用土地稅法第 39 條第 3 項本文規定而免徵土地增值稅，試說明該地所須具備之要件。（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：4601

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
- (二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 因土地登記有錯誤致人民受有損害，地政機關負損害賠償後，於登記人員未盡下列那一種注意義務時，得對登記人員行使求償權？  
(A)抽象輕過失責任 (B)重大過失責任 (C)具體輕過失責任 (D)通常事變責任
- 2 甲為 A 地之登記名義人，與乙成立附條件的 A 地贈與契約，則甲與乙可以對 A 地申請做下列那一種土地登記？  
(A)假處分登記 (B)第一次登記 (C)註記登記 (D)預告登記
- 3 辦理土地徵收時，徵收事業經行政院核定為重大建設，徵收範圍內之特定農業區農牧用地，如土地所有權人對於土地列入徵收範圍有爭議，經說明後仍有異議，則中央目的事業主管機關應辦理那一項民眾參與方式？  
(A)聽證 (B)說明會 (C)公聽會 (D)陳述意見
- 4 依土地稅法之規定，一般地價稅的基本稅率為多少？  
(A)百分之十 (B)百分之五 (C)千分之十 (D)千分之十五
- 5 下列關於房屋稅納稅義務人的認定，何者錯誤？  
(A)以土地設定地上權之使用權房屋，為該使用權人  
(B)共有房屋向共有人徵收，並由共有人推定一人繳納  
(C)未辦建物所有權第一次登記且所有人不明者，優先向建造執照所載起造人徵收  
(D)房屋為信託財產，在信託關係存續中，為受託人
- 6 土地所有權移轉時，原則上權利人及義務人雙方應於訂定契約幾日內檢附契約影本及相關文件共同向主管稽徵機關申報土地移轉現值？  
(A) 15 日 (B) 30 日 (C) 45 日 (D) 60 日

- 7 依土地法規定，所有權人欲以共有土地設定地上權，在不計共有人人數比例的情況下，至少應得到該共有土地應有部分多少比例之同意？  
(A)超過四分之三 (B)超過二分之一 (C)超過三分之二 (D)全體
- 8 下列有關公有土地撥用之敘述，何者錯誤？  
(A)無論國有或地方有之土地均有撥用的可能  
(B)公有土地撥用需經財政部國有財產署核准  
(C)各級政府機關有使用公有土地之需求均得申請撥用公有土地  
(D)公有土地之撥用以無償為原則
- 9 區段徵收地區如為經實施農地重劃者，此一地區抵價地總面積比例不得少於徵收總面積多少？  
(A)百分之四十 (B)百分之四十五 (C)百分之五十 (D)百分之五十五
- 10 土地法第 78 條第 8 款所稱限制登記，謂限制登記名義人處分其土地權利所為之登記，下列何者非屬之？  
(A)更正登記 (B)假處分 (C)破產登記 (D)預告登記
- 11 依土地法規定，有關私有土地所有權取得之限制，土地若已成為私有者，政府得依法以何種方式處置？  
(A)公開標售 (B)照價收買 (C)徵收 (D)沒收
- 12 對於土地權利之規定，我國係採「物權法定主義」，土地所有權以外之其他不動產物權，謂之他項權利，下列何者屬之？  
(A)耕作權 (B)通行權 (C)日照權 (D)畜牧權
- 13 依土地法規定，有關優先購買權之敘述，下列何者正確？  
(A)基地出賣或房屋出賣時，優先購買權人，於接到出賣通知後 15 日內不表示者，其優先購買權視為放棄  
(B)耕地租用出租人出賣或出典耕地時，優先購買權人，於接到出賣通知後 15 日內不表示者，其優先購買權視為放棄  
(C)共有土地共有人出賣其應有部分時，優先購買權人，於接到出賣通知後 15 日內不表示者，其優先購買權視為放棄  
(D)區分所有建物之專有部分連同其基地應有部分之所有權一併移轉與同一人者，他共有人有優先購買權之適用
- 14 在不動產贈與的情形下，有關契稅稅率，下列何者為是？  
(A)百分之四 (B)百分之六 (C)百分之二 (D)百分之五
- 15 依房屋稅條例規定，對於私有房屋免徵房屋稅，下列何者正確？  
(A)無償供政府機關公用或供軍用之房屋  
(B)政府平價配售之平民住宅  
(C)合法登記之工廠供直接生產使用之自有房屋  
(D)受重大災害，毀損面積占整棟面積三成以上不及五成之房屋
- 16 依契稅條例規定，有關納稅義務人繳納契稅期限及罰則之規定，下列敘述何者正確？  
(A)納稅義務人應於稽徵機關核定繳款書送達後 30 日內繳納  
(B)納稅義務人不依規定期限申報者，每逾 2 日，加徵應納稅額百分之二之怠報金  
(C)納稅義務人不依規定期限繳納稅款者，每逾 3 日，加徵應納稅額百分之二之滯納金  
(D)納稅義務人應納契稅，匿報或短報，經主管稽徵機關查得，或經人舉發查明屬實者，除應補繳稅額外，並加處以應納稅額一倍以上二倍以下之罰鍰
- 17 依土地稅法規定，納稅義務人藉變更、隱匿地目等則或於適用特別稅率、減免地價稅或田賦之原因、事實消滅時，未向主管稽徵機關申報者，應依規定辦理，下列敘述何者正確？  
(A)規避繳納實物者，除追補應納部分外，處應繳田賦實物額二倍之罰鍰  
(B)土地買賣未辦竣權利移轉登記，再行出售者，處再行出售移轉現值百分之三以下之罰鍰  
(C)逃稅或減輕稅賦者，除追補應納部分外，處短匿稅額或賦額三倍以下之罰鍰  
(D)應追補之稅額或賦額、隨賦徵購實物及罰鍰，納稅義務人應於通知繳納之日起 2 個月內繳納之

- 18 依都市計畫法規定，有關都市計畫之內容與實施，下列敘述何者正確？  
(A)主要計畫其實施進度以 5 年為一期，最長不得超過 25 年  
(B)細部計畫圖，其比例尺不得小於一千五百分之一  
(C)主要計畫圖，其比例尺不得小於一萬五千分之一  
(D)主要計畫經核定或備案後，當地直轄市、縣（市）政府應於接到核定或備案公文之日起 20 日內，將主要計畫書及主要計畫圖發布實施
- 19 依國土計畫法規定，關於中央主管機關應辦理之事項，下列敘述何者正確？  
(A)國土功能分區之劃設  
(B)國土保育地區或海洋資源地區之使用許可、許可變更及廢止之核定  
(C)農業發展地區及城鄉發展地區之使用許可、許可變更及廢止之核定  
(D)直轄市、縣（市）國土計畫之擬訂、公告、變更及執行
- 20 有關自辦土地重劃，依相關法規之規定，下列敘述何者正確？  
(A)重劃會組織、職權、重劃業務、獎勵措施等事項之辦法，由地方主管機關定之  
(B)重劃會辦理市地重劃時，應由重劃區內私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過重劃區私有土地總面積半數以上者之同意，並經主管機關核准後實施之  
(C)自辦農地重劃，應經重劃區內私有土地所有權人半數以上，而其所有面積亦達私有土地面積半數以上者之同意，就重劃區全部土地辦理重劃，並經該管直轄市或縣（市）主管機關核准  
(D)重劃會辦理農村社區土地重劃時，應經重劃區內私有土地所有權人合計超過三分之二，且其所有面積合計超過私有土地面積三分之二者之同意，就重劃區全部土地辦理重劃，並經該管直轄市或縣（市）主管機關核准後實施
- 21 依土地法規定，下列何種土地非屬於不得移轉、設定負擔或租賃於外國人之土地？  
(A)林地 (B)鹽地 (C)農地 (D)水源地
- 22 下列何者並非土地法中的農作改良物？  
(A)置於農地上的盆栽 (B)附著於農地上的芒果樹  
(C)農田的灌溉設施 (D)農地上所施加的肥料
- 23 依土地徵收條例規定，有關得為區段徵收之情形，下列何項非屬之？  
(A)舊都市地區為公共安全、衛生、交通之需要或促進土地之合理使用實施更新者  
(B)非都市土地實施開發建設者  
(C)興辦國營事業或公安事業者  
(D)農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要或配合農業發展之規劃實施更新者
- 24 依土地稅法規定，土地所有權人申請自用住宅用地，其地價稅按千分之二計徵，下列敘述何者正確？  
(A)都市土地面積未超過五公畝部分  
(B)非都市土地面積未超過十公畝部分  
(C)國民住宅及企業或公營事業興建之勞工宿舍，自動工興建或取得土地所有權之日起，其用地之地價稅  
(D)土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬，適用自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一次為限
- 25 政府為解決因經費問題無法於短期內徵收公共設施保留地，以至於影響土地所有權人之權益，於是採取若干措施，依相關法規之規定，下列敘述何者正確？  
(A)都市計畫公共設施保留地，在保留期間仍為建築使用者，除自用住宅用地依平均地權條例第 20 條之規定外，統按千分之十計徵地價稅  
(B)公共設施保留地未作任何使用並與使用中之土地隔離者，免徵地價稅  
(C)依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前之移轉，減半徵收土地增值稅  
(D)公共設施保留地因繼承或因配偶、直系血親間之贈與而移轉者，減半徵收遺產稅或贈與稅